



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002179

Tocache, 04 JUL 2024

Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 14 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 29.04.2021, corresponde a la sentencia; Resolución N° 17 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 20.10.2021; Resolución N° 25 de fecha 02.11.2023 que resuelve nula la RJ N° 000924-2022-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0944-2024-GRSM/DRE, de fecha 22.03.2024; Nota Informativa N° 051-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 15.04.2024; Memorando N° 0601-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 25.04.2024; Informe escalafonario N° 00530-2024-UGEL de fecha 18.06.2024; Carta N° 089-2024-TCC de fecha 28.06.2024 que remite la liquidación judicial, Nota de Coordinación N° 305-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH de fecha 02.07.2024 que remite la liquidación judicial y el Memorando N° 1102-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 02.07.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS** con **DNI N° 19424239**, en un total de setenta y dos (72) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002179



Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000924-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de noviembre de 2022, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 14 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 17 (sentencia de vista) de fecha 20 de octubre del 2021, recaído en el expediente judicial N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de **ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **23.04.2001 al 31.12.2001; 15.04.2002 al 31.12.2002; 06.05.2003 al 31.12.2003; 22.04.2004 al 31.12.2004; 15.03.2005 al 31.12.2005; 18.04.2006 al 31.12.2006; 12.03.2007 al 31.12.2007 (como contratado)**, calculado sobre la base de su remuneración total íntegra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 3,492.55**;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0944-2024-GRSM/DRE de fecha 22 de marzo del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000924-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de noviembre de 2022, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 3,492.55** soles a favor de **ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS**, docente contratado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total íntegra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 25 de fecha 02 de noviembre del 2023, recaído en el expediente judicial N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 25 de fecha 02 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000924-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de noviembre de 2022, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002179

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00530-2024 emitido por la UGEL Tocache de fecha 18 de junio del 2024, **ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS**, actualmente el profesor está en actividad en la Jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia de vista Resolución N° 14 de fecha 29 de abril del 2021, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como contratado desde el **23.04.2001 al 31.12.2001; 15.04.2002 al 31.12.2002; 06.05.2003 al 31.12.2003; 22.04.2004 al 31.12.2004; 15.03.2005 al 31.12.2005; 18.04.2006 al 31.12.2006; 12.03.2007 al 31.12.2007 (como contratado)**, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;

Que, mediante Memorando N° 0601-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 25 de abril del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación 30% del servidor de **ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS** en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES (S/ 19,641.00)**, como se detalla a continuación:





UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002179

DECRETOS X AÑO		TIPO ILEE	PERIODO	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO	
TOTAL								19641.00	
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2							0.00	
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7							0.00	
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9							0.00	
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11							0.00	
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6							0.00	
D.U. 080 OCT.94 - Jul 95 (10 MESES)	10							0.00	
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15							0.00	
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9							0.00	
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20							0.00	
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20							0.00	
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	MAY 01-AGO 01	4	I	24	CONTRATADO	1007.34	7303.18
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	SET 01 - DIC 01	4	I	24	CONTRATADO	1067.27	5336.37
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	ABR 02 - DIC 02	9	I	24	CONTRATADO	2401.37	5336.37
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	URBANO	MAY 03 - DIC 03	8	I	24	CONTRATADO	2176.00	3264.00
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	RURAL	MAY 04 - JUL 04	3	I	24	CONTRATADO	953.46	953.46
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL	AGO 04 - DIC 04	5	I	24	CONTRATADO	1656.59	2981.87
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL	MAR 05 - ABR 05	2	I	24	CONTRATADO	662.64	2981.87
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	RURAL	MAY 05 - AGO 05	4	I	24	CONTRATADO	1409.27	1409.27
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	RURAL	SET 05 - DIC 05	4	I	24	CONTRATADO	1445.28	2890.55
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	RURAL	MAY 06 - AGO 06	4	I	24	CONTRATADO	1491.47	1491.47
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	SET 06 - DIC 06	4	I	24	CONTRATADO	1534.37	28769.53
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	MAR 07 - DIC 07	10	I	24	CONTRATADO	3835.94	28769.53

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS** con DNI N° 19424239, el profesor está en actividad en la Jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 14 (sentencia) de fecha 29 de abril del 2021 y Resolución N° 25 de fecha 02 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002179



N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
0944-2024	00266-2016-0-2209-JM-CI-01	DOMINGUEZ VARGAS ROMEL ADRIAN	a) 23.04.2001 al 31.12.2001 b) 15.04.2002 al 31.12.2002 c) 06.05.2003 al 31.12.2003 d) 22.04.2004 al 31.12.2004 e) 15.03.2005 al 31.12.2005 f) 18.04.2006 al 31.12.2006 g) 12.03.2007 al 31.12.2007 (laboro como contratada)	S/ 19,641.00



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas
DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH